CUADERNILLO
SIM-2676-GE2-C02

PROCESO DE SELECCIÓN DIAN 2676 DE 2025
MODALIDAD INGRESO
NIVEL PROFESIONAL

Gestor II, nivel profesional, OPEC 236765

PRUEBA	FORMATO	CARÁCTER	N.º DE PREGUNTAS
COMPETENCIAS FUNCIONALES	Juicio situacional, tres opciones	Eliminatoria, mínimo 70.00	66
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	Autoinforme, escala de cuatro niveles	Clasificatoria	60
INTEGRIDAD	Autoinforme, escala de cuatro niveles	Clasificatoria	30
TOTAL ÍTEMS			**156**

- **Lea las instrucciones de cada prueba antes de responder.**
- **Marque sus respuestas solo en la hoja de respuestas, con lápiz de mina negra n.º 2.**
- **Tiempo total de la sesión: 4 horas.**
- **Al terminar, califique con la clave que se entrega por separado.**

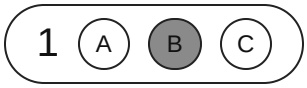
Simulacro de entrenamiento de elaboración propia. Material no oficial: no reproduce ítems de cuadernillos oficiales ni ha sido revisado por la CNSC, la entidad o el operador.

Creado por: Jorge Armando Tamayo López · Versión 0.1.0 · 2026-10-24
Normas verificadas en fuente oficial con corte al 2026-10-24.

INSTRUCCIONES

A continuación encontrará 66 preguntas de juicio situacional. Cada una presenta un caso, un enunciado y tres (3) opciones de respuesta identificadas con las letras A, B y C. Solo una de ellas da una solución efectiva a lo que plantea el enunciado.

Lea el caso completo antes del enunciado. Cuando se decida por una opción, fíjese en la letra que tiene delante y, en la hoja de respuestas, rellene el círculo correspondiente, así:



No raye la hoja de respuestas. Si quiere cambiar una respuesta, bórrela por completo y marque la nueva. Debe marcar una sola respuesta por pregunta; las preguntas sin marcar se cuentan como omisiones.

> Prueba eliminatoria: el puntaje mínimo aprobatorio es 70.00 sobre 100, con dos decimales truncados.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

1. Paula Herrera, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, verifica la declaración de renta del año gravable 2024 de Textiles Brisa Andina S.A.S. Según el calendario, el plazo venció el 14 de mayo de 2025, y la declaración se presentó el 21 de julio de 2025. En ella figura un impuesto a cargo de 48.000.000 de pesos, un anticipo para el año siguiente de 13.000.000 de pesos y un saldo a pagar de 61.000.000 de pesos. La sociedad no liquidó sanción. No hubo emplazamiento previo y el expediente no registra solicitud de reducción. La coordinadora pide fijar, como punto de partida del proyecto, la sanción que la sociedad debió liquidar, con el cálculo de los meses de retardo, para revisarlo en el comité del grupo.

Calcule la sanción por extemporaneidad que la sociedad debió liquidar en su declaración, antes de cualquier incremento o graduación.

A. 7.200.000 pesos, que corresponden al 5 % del impuesto a cargo por tres meses o fracción de retardo.

B. 9.150.000 pesos, que corresponden al 5 % del saldo a pagar declarado por tres meses o fracción de retardo.

C. 4.800.000 pesos, que corresponden al 5 % del impuesto a cargo por dos meses completos de retardo.

2. Sergio Pineda, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa la liquidación oficial de revisión proyectada para Alimentos Río Verde S.A.S. por la renta del año gravable 2023. El proyecto impone sanción por inexactitud de 96 millones de pesos y la gradúa con los criterios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: daño causado, beneficio obtenido y ausencia de reincidencia. La sociedad aceptó parcialmente los hechos al responder el requerimiento especial el 9 de septiembre de 2026 y alegó que las sanciones deben graduarse por lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. El proyecto debe ir al comité de la división el 6 de noviembre de 2026, y el coordinador pide que su sustento normativo quede explícito en la parte motiva.

Valore el régimen de graduación que debe sustentar el proyecto antes de llevarlo al comité.

A. Graduar con los criterios del código y con los del estatuto en forma acumulada, para obtener la menor sanción.

B. Mantener la sanción sin graduar en la liquidación y aplazar la graduación al trámite del recurso de reconsideración.

C. Graduar según el artículo 640 del estatuto, pues el criterio del código cede ante la ley especial tributaria.

3. Paula Ríos, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, participa desde el 2 de febrero de 2026 en la selección de casos para el plan de control del segundo semestre. Uno de los expedientes es Soluciones Logísticas Omega S.A.S., filial de un grupo con matriz en el exterior. En su declaración de renta del año gravable 2024 dedujo pagos por regalías a la matriz por 9.800 UVT, equivalentes al 22 % de sus ingresos, y su documentación comprobatoria compara márgenes con empresas de otro sector. Además, dos ingenieros de una vinculada extranjera permanecieron en el país 230 días dirigiendo contratos con clientes locales. La jefatura pide identificar, antes del comité del 20 de febrero, la función del nivel central que enmarca el diseño de la acción de control, para solicitar el apoyo técnico correspondiente.

¿Qué encuadre debe sustentar Paula para solicitar el apoyo técnico en el diseño de la acción?

A. La función de formular acciones sobre operaciones económicas internacionales, incluidos precios de transferencia y establecimientos permanentes.

B. La función de formular acciones contra la evasión, el fraude y el abuso tributarios, porque se discuten deducciones del impuesto de renta.

C. La función de control posterior sobre los regímenes aduaneros, porque los pagos al exterior se originan en servicios importados por la filial colombiana.

4. La Gestor II Natalia Ruiz, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, participa el 9 de septiembre de 2026 en una visita de control a la bodega de Comercial Fronteriza del Sur S.A.S. Allí se hallan 1.240 pares de calzado deportivo de origen extranjero, con avalúo preliminar de 310 millones de pesos. La sociedad exhibe dos declaraciones de importación que amparan 800 pares; para los 440 restantes presenta una factura de compra a un proveedor local que no menciona declaración de importación alguna. El representante legal sostiene que la diferencia es un error de inventario y pide cerrar la diligencia sin más trámite. El acta debe dejar delimitado el objeto de la investigación que se abrirá respecto de los 440 pares, sin anticipar la sanción aplicable ni la liquidación de tributos, que se definirán en etapas posteriores del procedimiento.

Decida cómo debe delimitarse en el acta el objeto de la investigación sobre los pares sin respaldo.

A. Determinar si los 440 pares causaron tributos aduaneros que no se declararon ni pagaron y si configuran una infracción o una causal de decomiso.

B. Determinar si los 440 pares configuran contrabando para remitirlos a la autoridad penal, sin abrir investigación aduanera mientras curse esa actuación.

C. Determinar si los 440 pares causaron tributos aduaneros que no se declararon ni pagaron, y reservar la infracción o el decomiso para cuando se liquide la deuda.

5. Mateo Gil, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración de renta del año gravable 2023 de Comercializadora Gamma S.A.S. Los extractos bancarios y los cruces con terceros soportan ingresos omitidos por 310 UVT. Una extrapolación hecha con el margen promedio del sector, sin ninguna prueba propia del contribuyente, arrojaría 900 UVT. El coordinador sugiere proponer los 900 UVT en el requerimiento especial para que la empresa negocie a la baja en su respuesta. El proyecto debe estar en el despacho de la jefatura el 30 de noviembre de 2026 y la empresa ya respondió un requerimiento ordinario en el que aportó la totalidad de su contabilidad. Mateo debe fijar la cifra que llevará al requerimiento especial y sustentar su posición ante la jefatura.

¿Qué decisión sobre la cifra del requerimiento especial resiste mejor una revisión de su sustento?

- **A.** Proponer los 900 UVT en el requerimiento y reducirlos a 310 UVT en la liquidación oficial, una vez la empresa controvierta la extrapolación.
- **B.** Proponer los 900 UVT, porque el deber de contribuir al financiamiento del Estado permite a la Administración fijar la base de mayor recaudo.
- **C.** Proponer los 310 UVT soportados, porque el Estado no aspira a exigir al contribuyente más de aquello con lo que la ley quiere que coadyuve.

6. La Gestora II Natalia Prieto, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, analiza un insumo sobre Inmobiliaria Cerros del Valle S.A.S. En febrero de 2025 la sociedad vendió un lote a su vinculada Proyectos Arrayán S.A.S. por $1.800.000.000, cuando el avalúo comercial vigente era de $3.000.000.000. Cincuenta días después, Proyectos Arrayán revendió el lote a un tercero independiente por $3.050.000.000 y compensó la ganancia con pérdidas fiscales acumuladas. Las dos sociedades tienen los mismos accionistas y el expediente no registra una razón comercial distinta de la reducción del impuesto. Cada venta, examinada por separado, cuenta con escritura pública y pago bancario. La investigación está en la etapa de fiscalización, antes de cualquier acto de determinación, y la División debe fijar la línea de la propuesta.

Evalúe el hallazgo y decida el enfoque que debe sustentar la propuesta de la División.

- **A.** Examinar cada venta por separado y archivar el insumo, porque las dos tienen escritura pública y pago bancario.
- **B.** Remitir el insumo a la autoridad penal como posible lavado de activos y suspender la actuación tributaria de la División.
- **C.** Examinar las dos ventas como una serie que puede constituir abuso y proponer su recaracterización y la pérdida de efectos.

7. Como Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación, usted proyecta un pliego de cargos contra Distribuciones Río Claro Ltda. por presentar fuera de plazo la información exógena del año gravable 2023, cuyo vencimiento era el 14 de mayo de 2024. El expediente contiene los 1.840 registros reportados. En el folio 27 obra una impresión de pantalla sin fecha de consulta ni firma de quien la generó, que indica envío el 3 de julio de 2024. En el folio 31 obra una certificación del área de tecnología que registra el envío el 30 de mayo de 2024. Un compañero sugiere expedir el pliego con el folio 27, porque muestra el mayor retraso. El jefe de la división necesita el proyecto en diez días hábiles y no hay otra actuación probatoria en curso.

Diagnostique la situación probatoria del expediente frente a la sanción que se pretende proponer.

A. La contradicción debe resolverla el área de archivo de la Seccional, que responde por la veracidad de los folios del expediente.

B. El pliego puede expedirse con el folio 27, y la contradicción con el folio 31 se resolverá cuando el contribuyente responda los cargos.

C. El pliego debe fundarse en la certificación del folio 31; la impresión del folio 27, sin fecha ni autor, no demuestra el envío.

8. La Gestor II Paula Cifuentes, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe dos insumos para clasificar en el plan de fiscalización de 2026. Ambos provienen de los cruces de la información exógena del año gravable 2024 que los terceros reportaron a la DIAN. En el primero, varios clientes reportaron pagos por 1.920 millones de pesos a Transportes Montaña Azul S.A.S., que no presentó declaración de renta por ese año aunque figura en el RUT como responsable del impuesto. En el segundo, Ferretería La Esquina S.A.S. declaró ingresos por 3.050 millones de pesos, mientras sus clientes reportaron compras por 3.870 millones. La coordinación pide clasificar cada insumo según la facultad del artículo 684 del Estatuto Tributario que sustenta la apertura, antes del comité de programación del 15 de abril de 2026, sin pronunciarse aún sobre sanciones.

Decida la clasificación que debe presentarse al comité de programación para cada uno de los dos insumos.

A. El de Transportes Montaña Azul va a investigación de hechos no declarados y el de Ferretería La Esquina a verificación de la exactitud de lo declarado.

B. El de Transportes Montaña Azul va a investigación de hechos no declarados y el de Ferretería La Esquina se archiva por la presunción de veracidad.

C. Ambos se clasifican como verificación de la exactitud de lo declarado, porque los dos provienen de cruces de información con terceros del mismo año.

9. Natalia Vargas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, evalúa la corrección que presentó Alimentos Iota S.A.S. a su declaración de IVA del tercer bimestre de 2025, cuyo plazo venció el 10 de julio de 2025. La corrección, enviada por el servicio informático electrónico al que está obligada la sociedad el 22 de septiembre de 2026, incluye IVA descontable omitido por 120 millones de pesos y convierte un saldo a pagar de 45 millones en un saldo a favor de 75 millones. La sociedad no ha sido objeto de requerimiento especial ni de pliego de cargos. Su revisor fiscal sostiene que la declaración puede corregirse durante tres años y que el formulario se envió por el medio obligado. La jefatura pide decidir si la corrección produce efectos.

Evalúe la oportunidad de la corrección y decida si debe aceptarse.

A. Debe aceptarse, porque se presentó dentro de los tres años y antes de cualquier requerimiento especial.

B. No debe aceptarse, porque al aumentar el saldo a favor el plazo era el año siguiente al vencimiento.

C. Debe aceptarse, porque se presentó por el medio obligado, que es la condición que exige esta corrección.

10. Valentina Ortiz, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa en noviembre de 2025 la declaración de un impuesto nacional de período mensual presentada por Industrias Épsilon S.A. para septiembre de 2025, con una base gravable de 2.000 UVT. Una ley publicada el 14 de octubre de 2025 elevó la tarifa de ese impuesto del 4 % al 6 % y no fijó regla de transición. Un memorando de la Dirección Seccional fechado el 20 de octubre recomienda aplicar la tarifa del 6 % a todos los períodos de 2025 para uniformar las liquidaciones. La empresa declaró y pagó con la tarifa del 4 %. Valentina debe decidir qué tarifa usar en la liquidación del período de septiembre antes de proyectar un emplazamiento para corregir.

¿Qué tarifa debe aplicar Valentina al período de septiembre y con qué fundamento?

A. La del 4 %, porque la ley tributaria no se aplica con retroactividad y un memorando no puede fijar la tarifa de un impuesto.

B. La del 6 %, porque el principio de eficiencia del sistema tributario permite unificar en un mismo año la tarifa de todos los períodos.

C. La del 6 %, porque la Dirección Seccional puede definir mediante memorando la tarifa aplicable a los contribuyentes de su jurisdicción.

11. El Gestor II Julián Herrera, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa el informe de una visita de verificación realizada el 8 de octubre de 2026 a un local de venta de repuestos para motocicletas. El funcionario visitador encontró al propietario, Óscar Linares, atendiendo al público con un inventario estimado en 1.200 UVT, sin inscripción en el RUT, con ventas de 4.600 UVT en 2025 según los reportes de sus proveedores y de las entidades financieras, y con talonarios de remisión en lugar de facturas. El propietario aportó su matrícula mercantil vigente y afirmó que el RUT solo corresponde a quienes declaran renta. El borrador del informe concluye que la matrícula mercantil sirve como registro de identificación ante la DIAN y que solo debe exigirse la factura. El Gestor debe aprobar o ajustar las conclusiones antes de que el informe pase al expediente y se definan las acciones de control.

¿Qué ajuste debe sustentar el Gestor sobre las conclusiones del borrador del informe?

A. Debe mantenerlas, porque la matrícula mercantil cumple ante la DIAN la función de identificar y ubicar al comerciante que factura sus ventas.

B. Debe precisar que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar al comerciante, quien además debe facturar sus operaciones.

C. Debe registrar la falta de RUT, pero retirar la observación sobre la factura, porque las remisiones que el comerciante conserva soportan cada venta.

12. Ricardo Salas, Gestor II de fiscalización de una Dirección Seccional cuya estructura separa la Unidad de Fiscalización y la Unidad de Liquidación, adelanta la investigación del impuesto de renta del año gravable 2022 de Minera Kappa S.A. El requerimiento especial, firmado por el jefe de la Unidad de Fiscalización, se notificó en marzo de 2026, y el contribuyente lo respondió en junio con soportes que revelan pagos al exterior por 1.900 millones de pesos no examinados en la auditoría. Con base en esa respuesta, el Gestor proyecta una ampliación al requerimiento especial. El jefe de la Unidad de Fiscalización solicita que el proyecto vuelva a su despacho para firmarlo, porque fue él quien suscribió el requerimiento inicial. La coordinadora pide verificar la dependencia competente antes de enviar el proyecto a firma y registrar el reparto en el expediente.

Determine quién debe proferir el acto proyectado y sustente su decisión.

A. El jefe de la Unidad de Fiscalización, porque quien profirió el requerimiento especial debe suscribir su ampliación.

B. El Gestor II que sustanció la investigación, porque el proyecto de ampliación es un acto de trámite interno.

C. El jefe de la Unidad de Liquidación, porque a esa jefatura corresponde proferir las ampliaciones al requerimiento.

13. La Gestora II Diana Ospina, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, adelanta una investigación cambiaria contra Distribuidora Litoral Norte Ltda., importadora de repuestos. La DIAN exigió exhibir las declaraciones de cambio de siete pagos al exterior realizados en 2025, por un total de USD 340.000. La empresa exhibió seis: cuatro coinciden con los soportes bancarios y comerciales; dos registran un numeral cambiario distinto del que corresponde a la operación. Para el séptimo pago, de USD 18.000, la empresa reconoce que no presentó la declaración de cambio en la oportunidad legal. Las operaciones se canalizaron por intermediarios del mercado cambiario y ninguna pasó por cuenta de compensación. El expediente está en la etapa de formulación de cargos y la jefatura pide cuantificar en UVT la multa propuesta con los datos verificados.

Determine el monto de la multa que corresponde proponer según los hallazgos verificados.

A. 25 UVT, porque solo la declaración no presentada a tiempo configura una conducta sancionable.

B. 175 UVT, porque la multa se impone por cada uno de los siete pagos incluidos en la exigencia.

C. 75 UVT, porque tres declaraciones incurren en conducta sancionable y la multa se impone por cada una.

14. Una Dirección Seccional adelanta un programa sobre deducciones improcedentes. El Gestor II Bedoya revisa el expediente de Insumos del Valle S.A.S., que presentó su declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2021 el 7 de abril de 2022, cuando el plazo para declarar de ese contribuyente vencía el 10 de abril de 2022. La investigación documentó deducciones sin soporte por 3.100 UVT y un ingreso omitido por 900 UVT. El proyecto de requerimiento especial quedó elaborado el 20 de marzo de 2025 y la dependencia de notificaciones informa que, por la carga del canal de correo certificado, el envío solo podría surtirse el 28 de abril de 2025. El contribuyente no ha corregido su declaración ni ha sido emplazado para corregir, y el expediente no registra suspensión de términos.

Diagnostique el efecto que tiene sobre la actuación la fecha en que se podría surtir la notificación proyectada.

A. La notificación es oportuna porque el término para notificar el requerimiento especial es de cinco años contados desde el vencimiento del plazo para declarar.

B. La notificación conserva efectos porque el proyecto de requerimiento se elaboró dentro del término, que se interrumpe con la suscripción del acto.

C. La notificación sería tardía: el plazo de tres años venció el 10 de abril de 2025 y sin requerimiento notificado la declaración queda en firme.

15. El Gestor II revisa el expediente de la sociedad Alimentos del Alto Magdalena S. A. S., en el que se comprobó que seis declaraciones de cambio por pagos de importación, con vencimiento de la oportunidad legal entre el 10 de abril y el 28 de agosto, se presentaron el 3 de diciembre, es decir, después de la notificación del requerimiento ordinario del 20 de noviembre. El monto canalizado suma USD 740.000 y los documentos soporte coinciden con las facturas. El apoderado sostiene que la presentación posterior extinguió la contravención y que, en todo caso, la multa solo podría liquidarse cuando la sociedad acepte el número de declaraciones omitidas al responder los cargos. El expediente está en valoración probatoria y el proyecto de pliego de cargos debe incluir el fundamento del cálculo de la multa.

¿Cómo debe diagnosticar el Gestor II la configuración de la infracción y el fundamento del cálculo de la multa?

A. La contravención se configuró al vencer la oportunidad legal de cada declaración y la multa se calcula en 25 UVT por cada una de las seis.

B. La presentación del 3 de diciembre extingue la contravención administrativa y permite cerrar la investigación cambiaria sin liquidar multa alguna.

C. La contravención se configura con la notificación del requerimiento ordinario y la multa se liquida cuando el investigado acepte las declaraciones omitidas.

16. Un Gestor II de la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal debe consolidar el informe de gestión del cuarto trimestre de 2025 sobre denuncias recibidas, con corte al 31 de diciembre y entrega el 20 de enero de 2026 en el formato y la periodicidad definidos por el Director General, que exige reportar todas las denuncias recibidas en el periodo, por tipo y con su estado (direccionada, en análisis o archivada), sin datos de identificación de los denunciados. En el aplicativo figuran 58 denuncias: 31 por evasión, 18 por contrabando y 9 por presunto lavado de activos. De estas últimas, siete fueron direccionadas a entidades externas y dos siguen en análisis preliminar. El coordinador propone excluir del informe las nueve denuncias de lavado de activos y dejar constancia en un documento reservado de la dependencia, porque los hechos fueron trasladados a otra entidad y mencionarlos podría afectar investigaciones en curso.

¿Qué debe decidir el Gestor sobre la propuesta del coordinador antes de remitir el informe?

A. Rechazarla en parte y reportar solo las dos denuncias en análisis preliminar, porque las siete direccionadas pasaron a ser gestión de la entidad receptora.

B. Rechazarla y reportar las 58 denuncias por tipo y estado, sin identificar a los denunciados, en la forma fijada por el Director General.

C. Acogerla y dejar las nueve denuncias en el documento reservado, pues la reserva de la información penal prevalece sobre el formato del informe de gestión.

17. En una Dirección Seccional, el requerimiento especial contra Agroinsumos del Norte S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2022 se notificó el 4 de febrero de 2026. La respuesta del contribuyente, radicada el 15 de marzo de 2026, aporta contratos que obligan a replantear la cifra propuesta y revelan una operación de venta de activos no analizada. El expediente pasó a la unidad de liquidación, donde el Gestor II Herrera prepara dos actos: una ampliación al requerimiento especial por 1.200 UVT adicionales y el proyecto de liquidación de revisión. El jefe de la unidad de fiscalización, que firmó el requerimiento inicial, ofrece suscribir también los dos nuevos actos para no demorar el reparto, mientras el jefe de la unidad de liquidación resuelve otros expedientes del mismo programa.

Valore la propuesta de firma que se formula para los dos actos que prepara el Gestor II.

A. Es admisible porque quien profirió el requerimiento especial conserva la competencia sobre los actos que derivan de esa misma investigación.

B. Es admisible para la ampliación del requerimiento, por ser acto de trámite, y debe reservarse al jefe de liquidación la liquidación de revisión.

C. Es inadmisible: la ampliación al requerimiento especial y la liquidación de revisión corresponden al jefe de la unidad de liquidación.

18. El Gestor II Lozano analiza el expediente de Inversiones Caribe S.A.S., cuyo plazo para declarar el impuesto sobre la renta del año gravable 2023 venció el 16 de mayo de 2024. El papel de trabajo de auditoría describe tres operaciones encadenadas en noviembre de 2023: venta de un inmueble a una vinculada por 4.900 UVT, retroarriendo inmediato del mismo bien y cesión del contrato a un tercero domiciliado en el exterior, con un efecto fiscal conjunto de 2.300 UVT menos de renta líquida. El auditor dejó constancia de indicios documentales sobre la ausencia de propósito de negocios en la secuencia, pero no hay prueba plena. El 11 de junio de 2026 el expediente está en investigación y en la coordinación hay posiciones encontradas sobre el paso siguiente.

Diagnostique la actuación que habilita la normativa al funcionario competente con el material probatorio descrito.

A. Proponer la liquidación de revisión con el efecto fiscal calculado, porque los indicios documentales respaldan la recaracterización de las tres operaciones.

B. Cerrar la investigación y archivar el expediente, ya que la secuencia de operaciones no se puede discutir sin prueba plena del propósito elusivo.

C. Emitir un emplazamiento especial, dentro del término de firmeza, con las razones de la posible configuración de abuso sustentadas en prueba sumaria.

19. El Gestor II Felipe Arango, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Confecciones Altamar S.A.S. Los costos declarados equivalen al 92 % de los ingresos, mientras el promedio del sector según estudios internos es del 70 %. En mayo de 2026 la División envió un requerimiento ordinario que pidió soportes de los ingresos por exportaciones; la sociedad respondió a tiempo y no se le ha solicitado prueba alguna sobre los costos. Ninguna norma exige para esos costos una comprobación especial adicional. El jefe del grupo propone incluir en el requerimiento especial el rechazo de la diferencia de costos frente al promedio sectorial, sin más actuaciones previas. La declaración no está en firme y el término para notificar el requerimiento especial vence en abril de 2028.

Evalúe la propuesta del jefe del grupo y decida la actuación que procede sobre los costos.

A. Acoger la propuesta, porque el requerimiento ordinario de mayo ya pidió pruebas y la presunción de veracidad decayó.

B. Acoger la propuesta, porque la brecha frente al promedio sectorial basta para rechazar los costos en el requerimiento especial.

C. Solicitar primero la comprobación de los costos, porque mientras no se pida se tienen por ciertos los hechos declarados.

20. Natalia Fuentes, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, investiga a Logística Portuaria Delta S.A.S. El 2 de febrero de 2026 la división le envió un requerimiento ordinario de información con plazo de quince días para entregar las facturas de compra de 2025 de cinco proveedores. La sociedad respondió el 20 de febrero de 2026, dentro del plazo, pero anexó facturas de 2024 de esos proveedores. Su reporte de información exógena de 2025 se presentó en término y sin errores. El apoderado afirma que la sociedad cumplió porque contestó a tiempo y que la falta, de existir, la debe tramitar el área que administra la información exógena. La Gestor II debe valorar si la conducta es sancionable antes de proponer la actuación.

Valore si la respuesta de la sociedad configura la conducta sancionable y bajo qué supuesto.

A. La configura, porque se respondió a tiempo con un contenido que no corresponde a lo que se solicitó.

B. La configura, pero su trámite corresponde al área de exógena, porque la norma sanciona a los obligados a reportar.

C. No la configura, pues la respuesta llegó dentro del plazo y la norma reprocha no suministrar o hacerlo tarde.

21. La Gestora II Diana Castaño, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, estudia el expediente de Transportes Sierra Verde S.A.S., sociedad que en el año gravable 2024 obtuvo ingresos por 38.000 UVT según la información reportada por sus clientes. La sociedad no presentó la declaración de renta, cuyo plazo venció el 9 de mayo de 2025, y tampoco ha recibido liquidación oficial. En la respuesta a un requerimiento ordinario del 15 de julio de 2026, el representante legal sostiene que la obligación de pagar el impuesto aún no ha nacido, pues no se ha presentado declaración ni la Administración ha determinado el tributo mediante un acto en firme. La Gestora debe fijar el momento de origen de la obligación para orientar la propuesta de determinación oficial del impuesto que llevará al comité de la división.

¿Qué debe concluir la Gestora sobre el momento en que se originó la obligación tributaria sustancial de la sociedad?

A. Se originará cuando quede en firme la liquidación oficial que profiera la Administración, pues ese acto es el que determina el tributo a pagar.

B. Se originó con la inscripción de la sociedad en el RUT como responsable del impuesto sobre la renta, que la vinculó al pago de ese tributo.

C. Se originó cuando la sociedad realizó en 2024 los presupuestos que la ley prevé como generadores del impuesto, aunque no haya declarado.

22. Un informe de auditoría interna entregado el 20 de mayo a la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional identifica tres grupos de operaciones en una misma cadena de negocios. El primero: presunta subfacturación en importaciones de la sociedad Insumos del Pacífico S. A. S. por USD 900.000 declarados frente a USD 1.400.000 pagados al exterior. El segundo: endeudamiento externo de una persona natural por USD 250.000 sin registro, con dos desembolsos en marzo y abril. El tercero: operaciones de un intermediario del mercado cambiario cuya vigilancia y control corresponden a la autoridad de supervisión financiera. El informe sugiere una sola investigación que abarque los tres grupos. El Gestor II debe fijar el alcance de la actuación antes de solicitar la apertura del expediente, con el programa de control cambiario de la vigencia como referencia.

¿Cómo debe decidir el Gestor II el alcance de la actuación cambiaria que adelantará la Seccional?

A. Abarcar los tres grupos de operaciones, porque la vigilancia del régimen cambiario en la jurisdicción cubre a todo sujeto que movilice divisas.

B. Abarcar la subfacturación en importaciones y el endeudamiento externo de la persona natural, y excluir las operaciones del intermediario del mercado cambiario.

C. Aplazar el alcance de la actuación hasta que la autoridad de supervisión financiera resuelva la situación del intermediario y devuelva el informe de auditoría.

23. Camilo Vargas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, audita el impuesto sobre la renta del año gravable 2024 de Inversiones Zeta S.A.S. El 10 de febrero de 2024 la empresa vendió un lote a Holding Eta S.A.S., sociedad del mismo grupo, sin empleados ni oficina propia, por $1.200 millones, cuando un avalúo de enero de 2024 lo estimaba en $2.000 millones. El 15 de abril de 2024 Holding Eta revendió el lote a un tercero no vinculado por $2.050 millones y compensó la ganancia con pérdidas fiscales acumuladas. Los contratos cumplen sus formalidades y cada operación, mirada por separado, se ajusta al derecho privado. El jefe de la división pide a Camilo, antes de proyectar el requerimiento especial, un diagnóstico sobre cómo debe la Administración tratar estas operaciones.

¿Qué diagnóstico debe sustentar Camilo sobre el tratamiento de las operaciones?

A. Revisar solo la venta a Holding Eta y aceptar la reventa al tercero, porque cada contrato es válido y debe analizarse de manera independiente.

B. Tratar la venta y la reventa como una serie que puede constituir abuso, cuyos efectos la Administración puede recaracterizar y desconocer.

C. Aceptar las dos operaciones hasta que un juez declare la simulación de los contratos, porque la DIAN no puede desconocer actos válidos.

24. El Gestor II Ricardo Mora, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2023 de Ferretería Los Almendros S.A.S. El plazo para declarar venció el 15 de abril de 2024 y la declaración se presentó el 3 de junio de 2026, por iniciativa propia de la sociedad y sin actuación previa de la Administración. El impuesto a cargo declarado es de $12.000.000. En la misma declaración la sociedad liquidó una sanción por extemporaneidad de $15.600.000, equivalente a 26 meses de retardo al cinco por ciento. El contador sostiene que el cálculo es correcto porque cada fracción de mes cuenta como mes completo. La revisión está en la etapa de verificación de la sanción autoliquidada, sin considerar otros factores de graduación ni intereses.

Diagnostique la inconsistencia de la sanción autoliquidada y determine el valor que corresponde.

A. $12.000.000, porque los 26 meses suman 130 % y la sanción no puede exceder el impuesto a cargo declarado.

B. $15.000.000, porque se cuentan solo los 25 meses completos de retardo y se descarta la fracción final del periodo.

C. $15.600.000, porque los 26 meses de retardo están bien contados y cada mes suma el cinco por ciento.

25. Sergio Luna, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, apoya la consolidación del informe de gestión sobre denuncias del primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo se radicaron 86 denuncias: 51 por evasión, 22 por contrabando, 9 por presunto lavado de activos y 4 por corrupción; 70 ya fueron direccionadas y 16 siguen en precrítica al cierre del trimestre. Una circular del Director General fija un formato único y un plazo de diez días hábiles después del cierre de cada trimestre para estos informes. El director seccional prefiere un informe semestral en formato propio, con el argumento de que reduce la carga del equipo. Sergio debe entregar el borrador el 8 de abril y anexar la trazabilidad de los radicados de cada denuncia en el expediente electrónico.

¿Cómo debe Sergio estructurar la entrega del informe para cumplir la regla que rige estos reportes?

A. Con el formato único del Director General, pero con corte semestral, porque así lo dispuso el director seccional para su jurisdicción.

B. Con el formato único y el plazo trimestral del Director General, e incluir las denuncias direccionadas y las que siguen en precrítica.

C. Con el formato y el plazo trimestral del Director General, con las 70 denuncias direccionadas, y las demás en el informe siguiente.

26. En la fiscalización del impuesto de renta del año gravable 2025 de Inversiones Cumbre S.A.S., un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional establece que la sociedad compró tres inmuebles por 2.700 millones de pesos entre marzo y agosto de 2025. Los pagos se hicieron con consignaciones en efectivo del socio mayoritario, cuyos ingresos declarados en 2024 equivalen a 1.200 UVT. La sociedad no registró pasivos con el socio ni aportes de capital. El 14 de septiembre de 2026 el Gestor entrega a su jefe un borrador de memorando que dice: «Se configuró el delito de lavado de activos; se compulsan copias y la división se abstiene de proponer la liquidación de revisión hasta que exista sentencia penal». La sociedad aún no ha recibido requerimiento especial.

¿Qué defecto debe diagnosticar el jefe en el borrador del memorando antes de firmarlo?

A. El memorando omite citar el artículo 323 con su modificación de 2015; con esa precisión normativa la compulsa quedaría bien sustentada.

B. El memorando califica el delito, cuando a la DIAN le corresponde poner en conocimiento los hechos de adquisición de bienes con posible origen ilícito.

C. El memorando es prematuro, porque los hechos deben informarse después de que la liquidación oficial de revisión quede en firme.

27. Luisa Ortega, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, efectúa el control de calidad del proyecto de liquidación de revisión de la declaración de IVA de Servicios Épsilon S.A.S. El documento identifica la razón social y el NIT del contribuyente, detalla las bases gravables recalculadas, que suman 2.450 millones de pesos, y liquida un mayor impuesto de 465,5 millones con la sanción correspondiente. El campo de la fecha quedó en blanco porque se diligenciará al momento de la firma, y el encabezado menciona el año 2025 sin indicar a qué bimestre corresponde el ajuste. El expediente contiene seis declaraciones bimestrales del mismo año, dos de ellas con requerimiento especial vigente. La jefatura exige que el acto salga sin vicios de contenido y que la lista de chequeo quede archivada en el expediente.

Determine qué omisión del proyecto debe corregirse para que el acto cumpla su contenido mínimo.

A. Precisar el bimestre del ajuste, porque el período gravable es contenido obligatorio del acto.

B. Diligenciar la fecha antes de la firma, porque sin ella el acto carece de un requisito y no puede notificarse.

C. Transcribir la respuesta al requerimiento especial, porque el contenido mínimo del acto exige incluirla íntegra.

28. El 18 de agosto de 2026 una Dirección Seccional recibe tres insumos sobre la Trilladora San Marcial S.A.S.: un informe de una entidad de vigilancia que reporta compras de divisas por 420.000 dólares sin reintegro en el mercado cambiario, una denuncia ciudadana que atribuye al gerente la recepción de dinero de un tercero que no identifica, y un reporte interno que muestra ingresos declarados en 2025 por 3.400 UVT frente a consignaciones por diez veces ese valor. Un Gestor II debe hacer la precrítica en tres días hábiles. El jefe de la división le indica que, por economía procesal, se consolide todo en un único expediente cambiario y que los demás hechos se valoren cuando termine esa actuación, ya que el informe de la entidad de vigilancia es el insumo con mayor respaldo documental.

¿Qué objeción debe plantear el Gestor a la instrucción recibida?

A. Que el expediente único es viable, pero la precrítica debe suspenderse hasta que el gerente identifique al tercero del que recibió el dinero denunciado y se aclare su origen.

B. Que los hechos de presunto lavado y los tributarios deben clasificarse y direccionarse a la dependencia de la DIAN o a la entidad competente que corresponda, sin esperar el cierre del expediente cambiario.

C. Que la actuación cambiaria no puede abrirse con el informe de la entidad de vigilancia, porque el traslado de otras autoridades exige una queja ciudadana que lo respalde y lo haga creíble.

29. Julián Rojas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe para revisión técnica el expediente de IVA del cuarto bimestre de 2024 de Distribuidora Beta Ltda. El 3 de febrero de 2026 la División notificó una liquidación de revisión que rechazó IVA descontable por 410 millones de pesos, glosa propuesta en el requerimiento especial de 2025. El contribuyente interpuso recurso, que sigue en trámite. En marzo de 2026, un cruce con la facturación electrónica revela ingresos por 1.350 millones de pesos omitidos en esa misma declaración, que no se mencionaron en el requerimiento ni en su ampliación. El auditor que detectó el cruce propone proferir una segunda liquidación de revisión para el mismo bimestre, con el argumento de que el término legal para hacerlo aún no ha vencido. La coordinadora pide un concepto antes de asignar recursos a esa actuación.

Decida si la actuación que propone el auditor es procedente y sustente su decisión.

A. Procede ampliar el requerimiento especial para incorporar los ingresos y luego reliquidar el bimestre.

B. No procede, porque la liquidación privada de ese bimestre ya fue modificada la vez que la ley permite.

C. Procede, porque los ingresos omitidos son hechos nuevos que no fueron objeto del primer acto de revisión.

30. La liquidación oficial de revisión contra Textiles Sabana S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2022, que adicionó 2.750 UVT de renta líquida, se notificó el 21 de abril de 2026. El 12 de mayo de 2026 el representante legal radica un escrito en la Dirección Seccional en el que expone argumentos contra la adición, aporta dos certificaciones bancarias y pide dejar sin efecto el acto. El escrito no indica el nombre del recurso y fue repartido a la división de fiscalización y liquidación, donde el Gestor II Pineda revisa jurídicamente el expediente. En el reparto algunos funcionarios proponen tratar el escrito como petición de revocatoria directa y otros como simple solicitud de aclaración, con archivo del radicado. El expediente conserva la constancia de notificación del acto y del radicado.

Diagnostique la calificación jurídica que corresponde al escrito radicado por el representante legal.

A. Debe tratarse como recurso de reconsideración, porque contra las liquidaciones oficiales procede ese recurso y el escrito controvierte la adición.

B. Debe tratarse como petición de revocatoria directa del acto, porque el interesado pide dejarlo sin efecto y aporta prueba documental nueva.

C. Debe tratarse como solicitud de aclaración del acto notificado y archivarse el radicado, porque el escrito no identifica el recurso que interpone.

31. La Gestora II Natalia Ospina, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, investiga la declaración de renta del año gravable 2024 de Constructora Puerto Alto S.A.S., que registra costos por 6.500 UVT soportados en compras a Ferretería El Cerro S.A.S. El 4 de mayo de 2026 la Gestora envió a la ferretería, que no está siendo investigada, un requerimiento de información para que aportara las facturas, los comprobantes de pago y el registro de despachos a la constructora, con un plazo de respuesta que venció el 19 de mayo. La ferretería respondió el 2 de junio que solo debe entregar información sobre sus propias declaraciones y que cualquier dato sobre sus clientes debe pedirse directamente a la constructora. La Gestora debe decidir cómo tratar esa respuesta en el expediente y dejar constancia de su decisión.

¿Qué decisión debe tomar la Gestora frente a la respuesta de la ferretería?

A. Aceptarla, porque pedir información a un tercero que no está siendo investigado exige una autorización judicial previa.

B. Aceptarla, porque el deber de atender requerimientos de información recae en el contribuyente investigado y no en sus proveedores.

C. Tratarla como desatención del requerimiento, porque la información es necesaria para verificar la situación impositiva de un tercero relacionado.

32. El Gestor II estudia un expediente cambiario abierto el 2 de abril contra la sociedad Maquinarias del Litoral S. A. S. Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y noviembre de hace cuatro años: la empresa canalizó por su cuenta de compensación veintidós operaciones de importación y dejó de transmitir al Banco de la República nueve declaraciones de cambio dentro de la oportunidad legal entonces vigente. Con posterioridad a esos hechos, el régimen cambiario cambió el formato y el canal electrónico de transmisión, sin modificar los plazos. El apoderado alega que, al haber cambiado el régimen, la conducta debe valorarse con las reglas actuales, que la actuación debe archivarse y que el asunto tiene naturaleza penal porque hubo manejo de divisas. El expediente está en valoración probatoria, antes de la formulación de cargos, y el coordinador pide un diagnóstico escrito.

¿Cómo debe diagnosticar el Gestor II la calificación de la conducta frente a los alegatos del apoderado?

A. La conducta se califica con las disposiciones cambiarias vigentes al momento de la transgresión y es una contravención administrativa.

B. La conducta se califica con las condiciones de transmisión vigentes a la fecha de formulación de cargos, que son las aplicables al expediente.

C. La conducta pertenece a la jurisdicción penal por el manejo de divisas, de modo que la división debe archivar la investigación administrativa.

33. La Gestora II Carolina Vega, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, debe clasificar tres insumos recibidos en la semana. Insumo 1: el cruce de información exógena muestra que terceros reportaron pagos por $1.200.000.000 a Servicios Logísticos Llano Grande S.A.S., que declaró ingresos por $700.000.000 en el año gravable 2024. Insumo 2: una denuncia, con facturas adjuntas, señala que una persona natural vende maquinaria usada desde 2023 y no ha presentado declaración de renta, aunque sus ventas anuales superan $2.000.000.000. Insumo 3: un contribuyente se queja porque un funcionario de la ventanilla de atención demoró la entrega de una certificación. La jefatura pide clasificar cada insumo según su potencial para el programa de fiscalización de la División antes del comité de selección.

Evalúe los insumos y decida la clasificación que corresponde a cada uno.

A. El 1 para verificar exactitud, el 2 para investigar hechos no declarados y el 3 para una investigación disciplinaria de la División.

B. El 1 para verificar exactitud, el 2 para investigar hechos no declarados y el 3 no sustenta una investigación tributaria.

C. El 1 para investigar hechos no declarados, el 2 para verificar exactitud de declaraciones y el 3 no sustenta investigación tributaria.

34. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación. La División Jurídica de la Seccional solicita, con plazo de cinco días hábiles, el expediente de Lácteos del Páramo S.A. para atender una demanda contra una liquidación oficial del impuesto sobre la renta de 2021. Según el inventario documental firmado al cerrar la etapa de discusión, el expediente tiene tres cuadernos y 412 folios. El conteo físico que usted hace hoy arroja 389 folios: el tercer cuaderno, con las pruebas del recurso, termina en el folio 389. El índice del sistema relaciona documentos hasta el folio 412, pero sin imágenes cargadas para los últimos 23. Un auxiliar sugiere remitir lo que hay y anotar la diferencia en el oficio, porque el término de la División Jurídica vence antes de que termine la búsqueda en el archivo de gestión.

Diagnostique la situación del expediente y lo que debe hacerse antes de remitirlo.

A. Debe remitirse con 389 folios para que la División Jurídica reconstruya el faltante, pues es la dependencia que usará el expediente.

B. Faltan 23 folios inventariados; deben ubicarse con base en el inventario para que el expediente sea recuperable antes de remitirlo.

C. La diferencia es menor frente al total y puede suplirse con el índice del sistema, que basta para acreditar los documentos.

35. Laura Méndez, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 18 de agosto de 2025 un expediente remitido por el área de devoluciones. La sociedad Alfa Insumos S.A.S. presentó su declaración de renta del año gravable 2024 el 12 de mayo de 2025 con un saldo a favor de 1.800 UVT y pidió su devolución el 2 de julio de 2025. El área de devoluciones detectó costos por 420 UVT soportados en documentos de un proveedor que no aparece en los registros de facturación. El 25 de agosto el representante legal radica un escrito en el que sostiene que la DIAN, una vez iniciado el trámite de devolución, solo puede pronunciarse sobre la devolución misma, y que verificar los costos o proponer una sanción excede lo que le corresponde como entidad encargada del recaudo. Laura debe responder el escrito antes de abrir la verificación.

¿Con qué fundamento debe Laura responder el escrito del representante legal?

A. La Administración puede verificar los costos y proponer sanción, aunque solo después de que el área de devoluciones resuelva la solicitud en su totalidad.

B. La DIAN puede verificar los costos dentro de la devolución, pero la sanción debe tramitarla otra autoridad, pues su administración cubre recaudo y control.

C. La administración del impuesto comprende fiscalización, liquidación, devolución y sanción, así que verificar los costos cabe en sus funciones.

36. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación. La Dirección Seccional contrató a Soluciones Documentales del Norte S.A.S. para digitalizar 2.300 expedientes de fiscalización activos, con plazo hasta el 31 de octubre de 2025. En un muestreo de 150 expedientes, usted detecta 37 con imágenes ilegibles o con folios omitidos frente al original físico. El contratista afirma que entregó a tiempo y que su obligación terminó con la carga al sistema. El jefe de la división opina que el problema es del contratista y que la división puede seguir trabajando con las imágenes. Tres de los expedientes afectados tienen liquidación oficial por proyectar este mes y otros dos esperan respuesta a requerimiento especial. Los originales físicos siguen en la bodega de la Seccional, a la espera de traslado.

Diagnostique a quién corresponde responder por la calidad de esos documentos y qué implica para su trabajo.

A. Responde el contratista, que asumió por contrato la gestión de esas imágenes, y la división puede seguir proyectando con ellas.

B. Responde la Seccional, que cumple al conservar los originales físicos, sin necesidad de revisar la fidelidad de las imágenes cargadas.

C. Responde la Seccional, que debe verificar la fidelidad de las imágenes frente a los originales antes de usarlas para decidir.

37. Un Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional revisa el expediente de la Agencia de Aduanas Meridiano S.A.S. Nivel 1. Entre enero y octubre de 2025 la agencia tramitó las declaraciones de importación de 23 contenedores de un mismo cliente que luego resultó sin instalaciones ni empleados; el jefe de operaciones de la agencia dejó por escrito que las mercancías llegaban sin trazabilidad del pago y que tres contenedores salieron con documentos de transporte alterados. La agencia no informó nada a la DIAN ni a otra autoridad. El 7 de mayo de 2026 la división debe decidir el curso de la actuación. En el proyecto de informe, un auxiliar propone concluir que la agencia incumplió un deber de reporte y, además, que participó en operaciones con mercancías de origen ilícito, por lo que debe liquidarse la sanción correspondiente al delito.

¿Cómo debe valorar el Gestor las dos conclusiones del proyecto de informe?

- **A.** La segunda conclusión se sostiene y la primera no, porque el deber de reporte de la agencia de aduanas se limita a las infracciones cambiarias que detecte en su actividad.
- **B.** Las dos conclusiones se sostienen, porque la agencia incumplió el deber de reporte y su participación en operaciones con bienes de origen ilícito quedó probada en el expediente.
- **C.** La primera conclusión se sostiene y la segunda no, porque los hechos sobre mercancías de posible origen ilícito se ponen en conocimiento de la autoridad competente.

38. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional y coordina la transferencia al archivo central de 46 expedientes de fiscalización terminados entre 2022 y 2023, programada para el 15 de noviembre de 2025. Un auxiliar propone reordenar los folios de cada expediente por tipo documental, con todos los actos al inicio y todas las pruebas al final, para facilitar consultas futuras. También propone enviar las cajas sin inventario, porque el sistema de gestión tiene índice electrónico. Usted verifica que solo 32 de los 46 expedientes tienen el índice cargado completo y que los demás tienen folios sin registrar. El archivo central exige recibir las cajas con soporte de la entrega. El jefe de la división le pide valorar la propuesta antes de firmar el oficio de remisión.

Evalúe la propuesta del auxiliar y sustente la decisión que debe tomarse.

- **A.** Aceptarla: el orden original y el inventario se exigen cuando los expedientes pasan al archivo histórico, no al archivo central.
- **B.** Rechazarla: los folios conservan el orden en que se produjeron y la transferencia requiere un inventario que asegure su control.
- **C.** Aceptarla en parte: elaborar inventario para los 14 expedientes sin índice y remitir los otros 32 con el índice del sistema.

39. El Gestor II Mauricio Peña, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, adelanta un programa de control a agentes de retención en la fuente. Fundación Horizonte Comunitario, entidad sin ánimo de lucro calificada como no contribuyente del impuesto sobre la renta, pagó honorarios y servicios entre enero y junio de 2026, practicó retenciones por 95 UVT según los certificados expedidos a sus proveedores y no presentó las declaraciones de retención de esos seis meses, cuyos plazos ya vencieron. La Administración no le ha notificado emplazamiento. El 10 de septiembre de 2026 su revisora fiscal informó por escrito que la fundación no presenta declaraciones tributarias porque no es contribuyente. El Gestor debe determinar el alcance de la obligación formal incumplida antes de proponer la actuación que corresponda ante la jefatura.

¿Qué decisión debe adoptar el Gestor frente a la posición expresada por la fundación?

A. Rechazarla, porque como agente de retención la fundación debía declarar las retenciones y su omisión la expone a la sanción por no declarar.

B. Aceptarla, porque la calidad de no contribuyente del impuesto sobre la renta la libera del deber de presentar declaraciones tributarias.

C. Aceptarla en parte, porque el deber de declarar las retenciones surge cuando la Administración le notifica un emplazamiento previo.

40. Laura Méndez, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 4 de febrero de 2026 una denuncia anónima radicada en el buzón institucional. El escrito señala que Importadora Delta S.A.S. ingresó por un puerto del Caribe, entre octubre y diciembre de 2025, cuatro contenedores de calzado con un valor declarado de 310 UVT cada uno, cuando el valor de mercado estimado supera 1.400 UVT por contenedor. Añade que un servidor público de la administración aduanera habría recibido pagos para omitir la inspección física de la carga. La denuncia trae copia de dos transferencias bancarias y los números de las declaraciones de importación. La coordinadora pide concluir la precrítica antes del 11 de febrero y advierte que la división no adelanta investigaciones disciplinarias ni penales. El trámite sigue en análisis preliminar, sin auto de apertura.

Para cerrar la precrítica, ¿qué decisión de direccionamiento debe sustentar Laura frente a los componentes de la denuncia?

A. Abrir en la división una investigación que cubra la subvaloración y los pagos al servidor, porque los dos hechos provienen de la misma operación.

B. Clasificar los dos componentes y direccionar cada uno a la dependencia de la DIAN o a la entidad competente, incluida la presunta corrupción.

C. Direccionar el componente de contrabando y descartar el de los pagos al servidor, porque ese hecho no es materia que la DIAN clasifique.

41. Para el programa de control cambiario del próximo semestre, una Dirección Seccional dispone de capacidad operativa para ochenta casos. El análisis de riesgo entrega tres bolsas: cincuenta y dos exportadores con indicios de sobrefacturación por USD 18 millones y gastos asociados no soportados; dieciocho empresas con financiación en moneda extranjera de importaciones sin registro, por USD 6 millones; y nueve expedientes aduaneros de valoración en los que la liquidación oficial de revisión está en discusión ante el superior. El acta del comité del 14 de noviembre pide que el programa delimite el objeto cambiario. El Gestor II responsable de la planeación debe valorar qué operaciones entran en el programa y sustentar la decisión ante el comité.

¿Qué decisión de programación debe sustentar el Gestor II ante el comité?

A. Programar la sobrefacturación de exportaciones con sus gastos asociados y la financiación en moneda extranjera de importaciones sin registro.

B. Posponer la programación cambiaria hasta que las nueve liquidaciones oficiales de revisión queden en firme y fijen los valores reales de las operaciones.

C. Programar la financiación en moneda extranjera de importaciones y dejar la sobrefacturación de exportaciones al control aduanero de valor, por su naturaleza.

42. La Gestor II Mariana Quintero, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, verifica obligaciones formales de Servicios Hoteleros Bahía Clara S.A.S. en el impuesto sobre las ventas de 2025. El expediente electrónico registra que la sociedad presentó las seis declaraciones bimestrales del año, pero el sistema de facturación electrónica muestra 1.430 documentos emitidos frente a 1.190 registrados en los libros auxiliares aportados el 17 de febrero de 2026. La sociedad está obligada a llevar contabilidad y sus libros están registrados. El auditor interno propone resolver el hallazgo con un simple cotejo de los archivos descargados del sistema, sin diligencia alguna sobre los libros, y dejar constancia en el expediente. La actuación está en investigación, el término de firmeza no se encuentra próximo y aún no se ha ordenado prueba alguna.

Evalúe la propuesta del auditor interno y sustente la diligencia que corresponde ordenar.

A. Es insuficiente: corresponde ordenar inspección contable a la sociedad, pues está obligada a llevar contabilidad y se verifica la exactitud de lo declarado.

B. Es insuficiente, pero la diligencia que corresponde es la inspección tributaria sobre terceros clientes, ya que los libros de la investigada están registrados.

C. Es suficiente, porque los archivos del sistema de facturación tienen mérito probatorio pleno y hacen innecesaria cualquier diligencia sobre la contabilidad.

43. Para el plan operativo del primer semestre de 2026, la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional debe formular un programa dirigido a comercializadoras de chatarra. Un Gestor II reúne los insumos: 42 contribuyentes con compras en efectivo superiores a 15.000 UVT en 2025, nueve de ellos con proveedores inexistentes en el RUT y cuatro con operaciones de giro al exterior sin soporte cambiario. El cronograma de la seccional fija el 28 de febrero de 2026 como fecha límite para enviar la propuesta al nivel central y la evaluación de resultados para noviembre. En el comité, un asistente plantea que el programa se concentre solo en la verificación del IVA descontable, porque la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos corresponde a otro proceso y no cabe en un programa de fiscalización.

¿Cómo debe sustentar el Gestor el alcance del programa frente al planteamiento del asistente?

A. El programa puede incluir la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos junto con el control de las obligaciones tributarias y cambiarias.

B. El programa puede abarcar ese objetivo, pero la detección de operaciones sospechosas se incorpora al cerrar la evaluación de resultados de noviembre.

C. El programa debe limitarse a las obligaciones tributarias y cambiarias, y la detección de operaciones sospechosas se atiende por fuera de la planeación de fiscalización.

44. Mediante acto administrativo motivado del 8 de julio, notificado el 16 de julio, una Dirección Seccional formuló cargos a la sociedad Repuestos del Altiplano S. A. S. por no conservar siete declaraciones de cambio con sus soportes. El 24 de julio el apoderado radica un escrito de cuatro folios titulado recurso de reposición, en el que pide revocar la formulación de cargos, aporta dos certificaciones bancarias y solicita copia íntegra del expediente. El sistema de gestión documental registra el radicado, pero el expediente electrónico aún no tiene incorporadas las certificaciones ni foliada la pieza. El término para responder los cargos corre y el Gestor II debe decidir el trámite del escrito antes de preparar el proyecto de resolución sancionatoria que cierra la actuación.

¿Qué decisión debe adoptar el Gestor II sobre el trámite del escrito radicado el 24 de julio?

A. Conceder la reposición y revocar la formulación de cargos, con fundamento en las dos certificaciones bancarias aportadas con el escrito.

B. Remitir el escrito a la dependencia del nivel central para que resuelva el recurso interpuesto contra el acto de formulación de cargos.

C. Informar que contra el acto de formulación de cargos no procede recurso e incorporar el escrito como respuesta a los cargos con sus pruebas.

45. El Gestor II Salazar trabaja un programa de omisos en la división de fiscalización y liquidación. El expediente de Transportes Altamar S.A.S. muestra que la sociedad figura inscrita como responsable del impuesto sobre la renta, que su plazo para declarar el año gravable 2023 venció el 14 de mayo de 2024 y que no hay declaración presentada. El cruce con información de terceros arroja ingresos por 5.400 UVT y retenciones practicadas por 180 UVT, y la verificación del registro confirma que la obligación de declarar estaba vigente en ese periodo. El 7 de abril de 2026 la coordinación pide impulsar el expediente: una propuesta es proferir ya la liquidación de aforo con las cifras de terceros y otra es requerir información al contribuyente sin fijar plazo. El expediente no registra actuación previa frente a la sociedad.

Decida cuál es la actuación que debe adelantar la división frente a la sociedad en esta fase.

A. Emplazar a la sociedad, comprobada su obligación, para que declare en el término perentorio de un mes, con advertencia de las consecuencias.

B. Proferir la liquidación de aforo con las cifras del cruce de terceros, pues la omisión está demostrada y el expediente cuenta con base gravable.

C. Requerir la información faltante sin señalar plazo de respuesta y, con lo que allegue la sociedad, proponer la determinación oficial del impuesto.

46. La División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional recibe el 12 de marzo un informe escrito de un tercero, enviado por correo electrónico, en el que se señala que la sociedad Comercial Andina del Norte S. A. S. canalizó pagos de importaciones por USD 480.000 a través de una cuenta abierta en el exterior durante el segundo semestre del año anterior, sin transmitir las declaraciones de cambio. El informe adjunta cuatro facturas de proveedor, dos extractos de la cuenta y el número de identificación tributaria de la sociedad, pero el firmante no aporta copia de su documento de identidad ni ratifica el contenido. El expediente electrónico registra que la sociedad no figura en programas de control en curso y que el acta de reparto asignó el asunto a un Gestor II el 15 de marzo. Antes de abrir expediente de investigación cambiaria, el jefe de división pide un concepto escrito.

¿Qué debe sustentar el Gestor II en su concepto sobre la procedencia de iniciar la actuación administrativa cambiaria?

A. Que la apertura del expediente queda condicionada a que el informante ratifique su escrito y aporte copia de su documento de identidad.

B. Que la actuación puede iniciarse con el informe del tercero, porque los documentos que lo acompañan le dan la credibilidad exigida.

C. Que el informe debe remitirse a la entidad de supervisión financiera para que esta establezca si existió infracción al régimen cambiario.

47. El Gestor II Óscar Valdés, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, cierra el estudio de control posterior de Agencia de Aduanas Río Blanco S.A.S. Sobre 31 declaraciones de importación de 2025 encontró que en 12 la subpartida declarada corresponde a una tarifa inferior a la de la mercancía descrita en las facturas y en los manifiestos de carga, con una diferencia estimada de tributos aduaneros de 870 millones de pesos. La agencia sostiene que, al no haber mercancía aprehendida ni usuario con sanción previa, el estudio debe cerrarse. El comité pide sustentar, antes del 25 de octubre de 2026, si la División puede continuar el estudio y con qué alcance, sin pronunciarse aún sobre la sanción aplicable a la agencia ni sobre la liquidación oficial.

Diagnostique si procede continuar el estudio y con qué alcance.

A. Continuar, pero limitando la verificación a los datos de las declaraciones, porque los documentos soporte pertenecen al archivo del usuario.

B. Continuar, verificando las declaraciones y sus documentos soporte para establecer si hubo un menor monto de tributos aduaneros por la subpartida declarada.

C. Cerrar el estudio, porque sin mercancía aprehendida ni sanción previa impuesta al usuario aduanero no existe un hecho concreto que habilite la verificación posterior.

48. Diego Cárdenas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, recibe un programa de control a omisos. Según la información exógena, Logística Zeta S.A.S. obtuvo ingresos brutos por 5.800 millones de pesos en el año gravable 2023 y no presentó la declaración de renta, cuyo plazo venció en mayo de 2024. La sociedad tiene RUT activo con la responsabilidad de renta y su certificado de existencia muestra actividad comercial continua. En el expediente no obra ningún acto previo dirigido a la sociedad. Un auditor propone proyectar de inmediato la liquidación de aforo, con el argumento de que la información de terceros basta para cuantificar el impuesto y de que el término para hacerlo es amplio. El jefe de la dependencia pide fijar la actuación que corresponde en esta etapa del proceso.

Decida la actuación procedente en esta etapa y sustente su decisión.

A. Emplazar a la sociedad, previa comprobación de su obligación, para que declare en el término de un mes.

B. Proyectar la liquidación de aforo, porque el plazo de cinco años desde el vencimiento para declarar sigue vigente.

C. Requerir a la sociedad para que corrija su declaración dentro de los tres años siguientes al vencimiento.

49. La Gestora II Paola Ríos, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe para revisión técnica una declaración de corrección de renta del año gravable 2024 presentada por Inversiones Laguna Azul S.A.S. El plazo para declarar ese año venció el 10 de abril de 2025, pero la sociedad presentó la declaración inicial el 20 de junio de 2025, con un saldo a favor de 90 UVT. El 2 de junio de 2026 la sociedad radicó, por el medio electrónico al que está obligada, la corrección que eleva el saldo a favor a 210 UVT por costos que no había incluido. No se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. La sociedad pide que la corrección se tenga en cuenta para la solicitud de devolución que proyecta radicar. La Gestora debe sustentar su concepto antes de remitir el expediente.

¿Qué concepto debe emitir la Gestora sobre la oportunidad de la corrección presentada?

A. Es extemporánea, porque el año para corregir aumentando el saldo a favor corre desde el vencimiento del plazo y terminó el 10 de abril de 2026.

B. Es oportuna, porque la corrección se presentó dentro de los tres años siguientes al vencimiento y antes de notificarse un requerimiento especial.

C. Es oportuna, porque el año para corregir aumentando el saldo a favor se cuenta desde la presentación inicial y termina el 20 de junio de 2026.

50. La Gestora II Paula Herrera, de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, proyecta la liquidación oficial de revisión de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2023 de Agroindustrias Meseta S.A.S. La sociedad declaró un saldo a pagar de $41.000.000. Con la respuesta al requerimiento especial quedó probado que omitió ingresos por $80.000.000, gravados a la tarifa general del 35 %, y la liquidación oficial determina un saldo a pagar de $69.000.000. El expediente registra además retenciones en la fuente por $9.000.000, ya incluidas en ambos saldos. La jefatura solicita fijar la sanción por inexactitud con la fórmula legal, antes de cualquier ajuste posterior, para incorporarla al proyecto que se someterá a revisión.

Calcule el monto de la sanción que debe incorporarse al proyecto y sustente la base empleada.

A. $12.000.000, porque se toma el quince por ciento de los ingresos omitidos que hacen inexacta la declaración.

B. $28.000.000, porque se toma el ciento por ciento de la diferencia entre el saldo oficial y el declarado.

C. $69.000.000, porque se toma el ciento por ciento del saldo a pagar determinado en la liquidación oficial.

51. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional. Por una reorganización interna, el Grupo Interno de Trabajo de Personas Jurídicas fue suprimido el 30 de septiembre de 2025 y sus 120 expedientes activos pasan al grupo que usted integra. De ellos, 41 están en etapa de emplazamiento, 57 tienen requerimiento especial notificado y 22 esperan liquidación oficial. Varios tienen cuadernos anexos con pruebas aportadas por terceros. El funcionario que entrega propone hacer el traslado con un correo que enumere los números de radicado. La entrega debe quedar lista el 10 de octubre y el jefe de la división le encarga recibir los expedientes en nombre del grupo. Usted debe precisar qué documento exigir para dar por recibida la entrega.

Decida qué documento debe exigir para recibir los expedientes y sustente la razón.

A. El correo con los radicados, pues el inventario se elabora cuando los expedientes terminan y se transfieren al archivo.

B. Un inventario documental de los expedientes entregados, que permita controlar los documentos en la fase en que se encuentra cada uno.

C. Una certificación del archivo central sobre los 120 expedientes, porque esa dependencia controla los documentos en todas sus fases.

52. La división de fiscalización y liquidación recibe una alerta del sistema de riesgo sobre Importadora Oriente S.A.S., usuario aduanero que presentó catorce declaraciones de importación de autopartes entre febrero y noviembre de 2024, con tributos aduaneros declarados por 320 millones de pesos. La mercancía ya fue levantada y retirada del lugar de arribo, y el análisis de la alerta señala posible subvaloración por diferencias entre las facturas comerciales aportadas como documento soporte y los precios de referencia del periodo. El Gestor II Tovar debe estructurar la acción de control: dispone de los documentos relativos a las operaciones comerciales del periodo y de los registros contables del usuario, y el expediente no registra aprehensión de mercancía ni formulación de requerimiento especial aduanero. La coordinación fija como restricción que el análisis cubra las catorce declaraciones del periodo.

Sustente el alcance que debe tener la acción de control que estructura el Gestor II en esta etapa.

A. Limitar la verificación al reconocimiento físico de la mercancía de las autopartes, por ser el medio idóneo para establecer la subvaloración advertida.

B. Concentrar el estudio en la declaración de mayor cuantía del periodo y derivar de ella el comportamiento de las trece restantes del usuario aduanero.

C. Comprobar, con estudios sobre los documentos del periodo, la exactitud de los datos de las catorce declaraciones y el acatamiento de la obligación aduanera.

53. Diana Molina, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa el proyecto de resolución de clausura de Panadería Trigo Dorado, establecimiento de una persona natural. El acta de la visita del 8 de abril de 2026 y las pruebas que obran en los folios 12 a 30 del expediente registran operaciones sin factura. El 22 de abril de 2026 se dio traslado de cargos por diez días y la propietaria respondió sin desvirtuar los hechos. El proyecto identifica a la propietaria y su NIT, cita las normas infringidas y ordena el cierre por tres días con sellos oficiales, pero no examina el acta ni las pruebas ni explica cómo prueban los hechos. El proyecto debe pasar a firma del jefe de la división el 30 de octubre de 2026.

Valore la decisión que debe adoptar la Gestor II frente al proyecto antes de remitirlo a firma.

A. Devolverlo para que incluya el análisis de los hechos y las pruebas que soportan la sanción de clausura.

B. Remitirlo a firma y ordenar que el análisis de las pruebas quede en el acta de imposición de los sellos oficiales.

C. Remitirlo a firma, porque ya individualiza a la sancionada, cita las normas infringidas y adopta la decisión final.

54. Ricardo Salas, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, ejecuta desde el 5 de enero de 2026 un programa de control a omisos en la declaración del impuesto sobre las ventas, cuyos lineamientos fijó el nivel central. De los 140 contribuyentes asignados, al 27 de febrero ha verificado 62 y encuentra que 25 ya habían presentado la declaración antes de la selección y otros 9 fueron liquidados de oficio en 2025 por los mismos periodos. El jefe de la división propone cambiar en la seccional los criterios de selección y reemplazar la lista por contribuyentes escogidos localmente, para cumplir la meta del trimestre que vence el 31 de marzo. Ricardo debe emitir concepto escrito sobre la propuesta antes de la reunión del 4 de marzo, con soporte en la norma de estructura.

¿Qué concepto debe sustentar Ricardo sobre la propuesta del jefe de la división?

A. Suspender todo el programa hasta que el nivel central reformule los criterios, sin verificar los contribuyentes que siguen pendientes.

B. Acoger el cambio local de criterios, porque la seccional ejecuta el programa y puede adaptar su alcance a la meta del trimestre.

C. Continuar la ejecución conforme a los lineamientos y reportar los hallazgos para que la subdirección evalúe el programa y proponga ajustes.

55. Ricardo Salinas, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, proyecta la liquidación oficial de revisión de la declaración de renta del año gravable 2023 de Constructora Puerto Lindo S.A.S., sociedad contribuyente del impuesto sobre la renta. La sociedad declaró un saldo a pagar de 80 millones de pesos. Los extractos bancarios mostraron ingresos omitidos por 400 millones de pesos, que la sociedad no desvirtuó al responder el requerimiento especial. Con la adición de esos ingresos, la liquidación oficial determina un saldo a pagar de 220 millones de pesos. La coordinadora pide registrar en el proyecto el valor de la sanción por inexactitud antes de aplicar cualquier gradualidad, y advierte que el comité de la división revisará la base escogida y el cálculo.

Calcule el valor de la sanción por inexactitud que debe registrarse antes de aplicar gradualidad.

A. 140 millones de pesos, que equivalen al 100 % de la diferencia entre el saldo determinado y el declarado.

B. 60 millones de pesos, que equivalen al 15 % de los ingresos omitidos que se adicionan en la liquidación.

C. 220 millones de pesos, que equivalen al 100 % del saldo a pagar que determina la liquidación oficial de revisión.

56. Camilo Herrera, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la corrección que presentó Textiles Theta S.A.S. el 18 de septiembre de 2026 a su declaración de renta del año gravable 2023, cuyo plazo venció el 15 de mayo de 2024. La corrección incluye ingresos financieros omitidos por 260 millones de pesos y aumenta el impuesto a cargo en 91 millones. En el renglón de sanciones la sociedad registró cero, con una nota que alega buena fe por tratarse de un error del área contable. La División tiene abierto un programa de verificación sobre el sector, pero a la sociedad no se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. El Gestor debe emitir un concepto técnico sobre la corrección para el expediente antes de cerrar la verificación.

Diagnostique si la corrección cumple las condiciones legales y sustente su conclusión.

A. No las cumple, porque, aunque es oportuna y previa al requerimiento, omitió liquidar la sanción por corrección.

B. No las cumple, porque se presentó después del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar.

C. Las cumple, porque es oportuna y previa al requerimiento, y la buena fe exime de liquidar la sanción.

57. Felipe Moreno, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración de renta del año gravable 2024 de Agroindustrial Lambda S.A.S. La empresa trasladó en enero de 2024 su planta a un municipio donde una ley vigente concede un tratamiento tributario preferencial a quienes generen allí empleo directo. Las planillas de seguridad social muestran 120 empleados vinculados en el municipio desde febrero de 2024 y la maquinaria opera en el lugar según la visita del 4 de agosto de 2026. Por el beneficio, el impuesto a cargo bajó de 3.000 a 1.100 UVT. El coordinador propone recaracterizar el traslado como abuso, porque el recaudo de la seccional cayó 12 % y otras empresas del sector pagan más. Felipe debe emitir su concepto antes de que se decida el requerimiento especial.

¿Qué concepto de Felipe sobre la propuesta del coordinador resiste mejor un examen jurídico?

A. Procede recaracterizar la parte del beneficio que supere lo que pagan las demás empresas del sector, y aceptar el resto del ahorro.

B. Procede la recaracterización, porque el deber de contribuir autoriza a desconocer beneficios cuando el recaudo de la seccional disminuye.

C. No procede la recaracterización, porque la facultad se reserva a operaciones que constituyan abuso y el traslado tiene sustancia real comprobada.

58. El 10 de junio de 2026 llega a la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional una queja firmada por una persona natural, con copia de su documento de identidad. Afirma que la Importadora Boreal S.A.S. paga a sus proveedores del exterior por medio de un intermediario en zona de frontera que mueve dólares por fuera del mercado cambiario. Adjunta seis comprobantes de consignación a nombre del intermediario por un total de 310.000 dólares y copia de las facturas de los proveedores, cuyas fechas coinciden con las consignaciones. Un Gestor II recibe el expediente para sustentar el trámite. Un compañero de la división propone archivar la queja porque, a su juicio, no proviene de una entidad de control ni de otra autoridad y la actuación cambiaria solo puede abrirse dentro de un programa de fiscalización ya aprobado.

¿Cómo debe valorar el Gestor la propuesta del compañero al sustentar el trámite de la queja?

A. Debe rechazarla, porque la actuación cambiaria puede iniciarse por quejas de personas naturales que, como esta, ofrecen credibilidad con sus soportes.

B. Debe rechazarla, pero condicionar la apertura a que el quejoso ratifique la queja bajo juramento, requisito que le da credibilidad suficiente.

C. Debe acogerla en parte y remitir la queja a la autoridad penal, porque mover divisas por un intermediario configura un delito que excluye la vía cambiaria.

59. El Gestor II Andrés Pineda, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa la declaración de IVA del tercer bimestre de 2025 de Laboratorios Ébano S.A.S., que registra impuestos descontables por 410 millones de pesos, frente a 180 millones del bimestre anterior. El 14 de noviembre de 2025 se envió requerimiento ordinario para que explicara el aumento. La sociedad respondió el 2 de diciembre de 2025 que obedeció a la compra de un equipo de esterilización y adjuntó la factura electrónica del proveedor. Ninguna norma exige comprobación especial para ese descontable y la división no la ha solicitado. Un analista propone rechazar 230 millones en el proyecto de requerimiento especial porque el monto supera el promedio del sector, sin aportar otra prueba. El expediente sigue en etapa de investigación y el término para proferir el requerimiento especial no está próximo a vencer.

Diagnostique el soporte jurídico de la propuesta del analista y la actuación que corresponde en esta etapa.

A. Carece de soporte frente a la declaración, pero la respuesta al requerimiento no goza de presunción y puede desestimarse sin practicar otra prueba.

B. Carece de soporte, porque los hechos declarados y los de la respuesta se presumen ciertos; para desvirtuarlos procede ordenar inspección tributaria.

C. Tiene soporte, porque las amplias facultades de fiscalización trasladan al contribuyente la carga de probar cualquier descontable superior al promedio sectorial.

60. Jorge Pardo, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa el 16 de marzo de 2026 dos hallazgos remitidos por el área de análisis de riesgo. El primero corresponde a Felipe Arango, persona natural que en mayo de 2025 recibió un préstamo de una entidad del exterior por USD 180.000 y no figura en los registros de endeudamiento externo. El segundo corresponde a Textiles Andinos S.A.S., que pagó importaciones de hilaza en 2025 por un valor 35 % superior al facturado por su proveedor, según el cruce con las declaraciones de importación. Un compañero propone trasladar los dos hallazgos a otra autoridad, con el argumento de que la DIAN fiscaliza tributos y aduanas pero no operaciones de cambio. La jefatura debe responder el oficio de remisión antes del 27 de marzo y no se ha abierto ninguna investigación.

¿Qué valoración debe sustentar Jorge frente a la propuesta de traslado de los hallazgos?

A. Conservar el hallazgo de sobrefacturación de importaciones y trasladar el préstamo de la persona natural a la autoridad financiera competente.

B. Acoger el traslado de los dos hallazgos, porque la vigilancia del régimen cambiario corresponde a una autoridad distinta de la DIAN.

C. Rechazar el traslado, porque el endeudamiento externo de personas naturales y la sobrefacturación de importaciones son de control cambiario.

61. El Gestor II Julián Betancur, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe el 4 de agosto de 2026 un insumo del área de análisis: entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, Comercializadora Siete Ríos S.A.S. recibió 38 consignaciones en efectivo por 6.120 millones de pesos, de las cuales 2.300 millones corresponden a 2024, año en que declaró ingresos por 980 millones; no presentó la declaración de renta de 2025, cuyo plazo venció en mayo de 2026. Tres de sus proveedores reportados en exógena no aparecen en el RUT. El coordinador pide clasificar el insumo y definir la facultad legal que sustenta la apertura antes del comité del 20 de agosto de 2026, advirtiendo que no corresponde todavía valorar si procede un reporte de operación sospechosa ni cuantificar el impuesto. La división no ha solicitado comprobación especial sobre los hechos declarados en 2024.

Diagnostique la facultad que sustenta la apertura y el tratamiento que corresponde dar al insumo.

A. Verificar la exactitud de las declaraciones presentadas, y archivar lo relativo a 2025 mientras no se profiera emplazamiento por no declarar en otra dependencia.

B. Adelantar investigaciones por hechos generadores no declarados respecto de 2025, y verificar la exactitud de la declaración de 2024 cuando se considere necesario.

C. Adelantar investigaciones por hechos generadores no declarados respecto de 2025, y liquidar 2024 con las consignaciones de ese año, sin prueba adicional sobre lo declarado.

62. Sofía Parra, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, tiene a cargo el expediente de Beta Logística S.A.S. por el impuesto sobre la renta del año gravable 2023. El 3 de marzo de 2026 terminó la valoración de pruebas, que soportan ingresos omitidos por 540 UVT, y dejó listo el proyecto de requerimiento especial. El 9 de marzo el coordinador del grupo le indica de forma verbal que guarde el proyecto hasta nueva orden. Sofía verifica en el registro mercantil que el coordinador figura como socio del gerente de Beta Logística en otra empresa. Ningún otro expediente del grupo ha recibido una instrucción semejante, el sistema de gestión documental registra el proyecto como terminado y el término para notificar el requerimiento sigue corriendo. Sofía debe decidir cómo actuar frente a la instrucción y dejar trazabilidad de su decisión.

¿Qué diagnóstico sobre la instrucción del coordinador puede sustentar Sofía con base constitucional?

A. La instrucción no afecta ningún principio, porque el coordinador tiene la facultad de fijar el orden en que el grupo tramita sus expedientes.

B. La instrucción afecta la imparcialidad y la celeridad, porque la función administrativa debe servir a los intereses generales y no a un vínculo personal.

C. La instrucción afecta el principio de progresividad, porque deja de exigir al contribuyente un impuesto acorde con su verdadera capacidad económica.

63. Usted es Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación y proyecta la liquidación oficial de revisión contra Agroinsumos La Pradera S.A.S. por el impuesto sobre las ventas del tercer bimestre de 2024. El requerimiento especial, notificado el 2 de mayo de 2025, propuso desconocer impuestos descontables por 1.320 UVT y fijó un término para responder que vencía el 2 de agosto. Al revisar el sistema de correspondencia, usted encuentra que el contribuyente radicó su respuesta con 214 facturas el 28 de julio en la ventanilla de la División de Recaudo, que no la trasladó. El expediente físico no contiene esa respuesta y su compañero ya redactó el proyecto con los folios existentes. La fecha prevista para firmar el acto es el 5 de septiembre de 2025.

Diagnostique qué debe ocurrir con el proyecto de liquidación a partir de lo encontrado.

A. Debe remitirse la respuesta a la División de Recaudo para que valore las facturas, porque fue la dependencia que recibió la radicación.

B. Puede firmarse el proyecto y las facturas se valorarán en el recurso de reconsideración, porque no estaban en el expediente al proyectar.

C. Debe incorporarse la respuesta al expediente y valorarse antes de firmar, porque la liquidación se funda en lo que este demuestre.

64. Julián Ortega, Gestor II de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, recibe el resultado de un cruce de información sobre dos contribuyentes del régimen ordinario de renta del año gravable 2024, cuyo plazo para declarar venció en mayo de 2025. Ferretería Monte Claro S.A.S. presentó su declaración el 26 de septiembre de 2025, con un impuesto a cargo de 22 millones de pesos, y no liquidó sanción. Inversiones Bahía Quieta S.A.S. registró ingresos brutos de 3.100 millones de pesos en 2024, está obligada a declarar y a la fecha del cruce, 15 de octubre de 2026, no ha presentado la declaración. El jefe de la división solicita clasificar la infracción de cada sociedad antes de asignar las actuaciones a los grupos internos.

Diagnostique la sanción que corresponde a la conducta de cada sociedad según el cruce.

A. Monte Claro no tiene sanción a cargo de la DIAN, porque ya declaró; Bahía Quieta, la sanción por no declarar.

B. Monte Claro, sanción por extemporaneidad; Bahía Quieta, sanción por no declarar al omitir la presentación.

C. Monte Claro, sanción por extemporaneidad; Bahía Quieta, ninguna hasta que declare y liquide su retardo.

65. El Gestor II Ricardo Salazar, de la división de fiscalización y liquidación de una Dirección Seccional, revisa técnicamente dos correcciones de la declaración de renta del año gravable 2023 de Alimentos Valle Fértil S.A.S., cuyo plazo para declarar venció el 10 de mayo de 2024. La primera corrección, presentada el 20 de marzo de 2025 por el medio electrónico obligatorio, disminuyó el valor a pagar en 60 UVT por un error en la depuración de costos. La segunda, presentada el 15 de octubre de 2026, aumentó el impuesto a cargo en 140 UVT por ingresos omitidos y no incluyó sanción alguna en el renglón respectivo. A la sociedad no se le ha notificado requerimiento especial ni pliego de cargos. El Gestor debe emitir un concepto integral sobre ambas correcciones antes de definir si propone actuaciones de determinación.

¿Qué concepto sobre las dos correcciones puede sustentar el Gestor?

A. Las dos son oportunas y quedan como se presentaron, porque se radicaron dentro de los tres años y sin requerimiento especial notificado.

B. La primera es oportuna por estar dentro del año siguiente al vencimiento; la segunda está en término, pero omitió la sanción por corrección.

C. La primera es oportuna; la segunda es extemporánea, porque aumentar el impuesto exige corregir dentro del año siguiente al vencimiento del plazo.

66. Camila Torres, Gestor II de la División de Fiscalización y Liquidación de una Dirección Seccional, revisa el 6 de abril de 2026 el expediente de Equipos Médicos Sigma S.A.S. En control posterior se encontró que la declaración de importación del 14 de julio de 2025, por 3.600 UVT, clasificó los equipos en una subpartida con menor tributo aduanero. En la misma revisión se verificó que el pago al proveedor, por USD 210.000, se hizo desde una cuenta en el exterior sin canalizarlo por el mercado cambiario. El proyecto de acto que circula en la división propone una sola actuación aduanera que cubra los dos hechos, para ahorrar tiempo antes de que venza en julio el término de la fiscalización aduanera. Camila debe dar visto bueno al proyecto o devolverlo con observaciones antes del comité del 10 de abril.

¿Qué decisión debe sustentar Camila frente al proyecto de actuación única?

A. Devolverlo para remitir los dos hechos al control cambiario, porque el pago al exterior define la naturaleza de toda la operación.

B. Aprobarlo, porque el control posterior aduanero comprende las sanciones y liquidaciones sobre los hechos de la misma operación de importación.

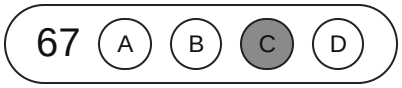
C. Devolverlo, porque la reclasificación se sanciona en el control aduanero y el pago no canalizado, en el control cambiario de la entidad.

INSTRUCCIONES

Las preguntas 67 a 126 forman la prueba de competencias comportamentales. Cada pregunta es una afirmación sobre una forma de actuar en el trabajo. Indique qué tanto la afirmación describe su preferencia o su manera habitual de actuar, con esta escala:

A. Totalmente en desacuerdo
B. En desacuerdo
C. De acuerdo
D. Totalmente de acuerdo

Marque en la hoja de respuestas el círculo de la letra elegida, así:



No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se requiere conocimiento previo. La prueba incluye afirmaciones de control que detectan respuestas dadas por deseabilidad social.

> La escala aparece en la parte superior de cada página de esta prueba.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

67. Registro en el expediente un error mío aunque nadie más lo haya notado.

68. Redacto mis informes de modo que otra persona pueda continuar el caso sin consultarme.

69. Prefiero no contradecir en reunión una interpretación errada de un superior y lo dejo para después por escrito.

70. Prefiero seguir el procedimiento que conozco cuando me piden aplicar uno nuevo con plazos cortos.

71. En toda mi vida laboral nunca he llegado tarde.

72. Evito asumir casos de un régimen que no domino cuando la carga del área se redistribuye.

73. Aprendo a usar un nuevo aplicativo de la entidad aunque deba dedicarle tiempo después de mi jornada.

74. Cuestiono ante el nivel directivo una práctica del área que considero irregular aunque sea habitual.

75. Escucho completo el planteamiento de un ciudadano antes de responder aunque haya fila de espera.

76. Todas las personas con quienes he trabajado me consideran excelente.

77. Anticipo los efectos de un cambio de procedimiento sobre los términos de los expedientes y propongo ajustes antes de que se venzan.

78. Apoyo a un compañero con su carga cuando termino la mía antes del plazo.

79. Rechazo atenciones de un contribuyente aunque se presenten como un gesto de cortesía sin importancia.

80. Respondo los correos con el texto de la norma cuando me consultan algo técnico, sin agregar explicación.

81. Siempre mantengo la calma, sin importar la situación.

82. Prefiero resolver solo los casos difíciles para no depender del criterio de otros.

83. Remito al ciudadano a la página web cuando su pregunta ya está resuelta allí, sin revisarla con él.

84. Informo al equipo los avances de mis tareas compartidas sin esperar a que me pregunten.

85. Propongo mejoras a un formato cuando veo que los usuarios cometen el mismo error al diligenciarlo.

86. Jamás he dejado una tarea para después.

87. Comparto con el grupo una herramienta que me ahorra tiempo aunque me haya costado construirla.

88. Propongo controles para un riesgo de corrupción que detecto aunque no sea parte de mis funciones.

89. Mantengo los métodos de control que ya conozco cuando la entidad adopta herramientas analíticas nuevas, hasta que alguien demuestre que funcionan mejor.

90. Ajusto mi forma de trabajar cuando cambia un procedimiento, aunque el anterior me resultara más cómodo.

91. Jamás he usado el teléfono para asuntos personales en el trabajo.

92. Promuevo espacios para que el equipo comparta los criterios aplicados en casos similares aunque tome tiempo de la jornada.

93. Envío los informes con todo el detalle técnico y dejo que cada lector extraiga lo que necesita.

94. Hago seguimiento a una solicitud que remití a otra dependencia hasta saber que fue atendida.

95. Promuevo que el equipo revise en conjunto los casos que generan desacuerdos de criterio.

96. Nunca me he equivocado al interpretar una instrucción.

97. Acepto la decisión del grupo aunque yo hubiera preferido otra alternativa.

98. Termino mis expedientes antes del vencimiento del término aunque deba reorganizar otras tareas.

99. Explico a un contribuyente el motivo de un requerimiento con palabras sencillas aunque la atención tome más tiempo.

100. Dejo que cada integrante resuelva sus conflictos con otros sin intervenir.

101. Siempre he cumplido todos mis compromisos laborales sin excepción.

102. Mido mi avance semanal frente a las metas del área aunque nadie me lo pida.

103. Reorganizo mis prioridades del día cuando llega una instrucción urgente que desplaza lo que tenía planeado.

104. Comento con personas cercanas datos de un caso cuando no revelo el nombre del contribuyente.

105. Distribuyo las tareas de un equipo según las fortalezas de cada persona aunque yo deba asumir las menos atractivas.

106. Nunca he sentido molestia con un compañero de trabajo.

107. Busco la causa de los errores repetidos en mi trabajo aunque eso me quite tiempo de producción.

108. Evito señalar faltas de compañeros con más antigüedad para no afectar el clima del área.

109. Asumo los resultados de mi grupo frente a la dirección aunque el error haya sido de otro integrante.

110. Aplico el mismo criterio a contribuyentes conocidos y desconocidos aunque me pidan un trato especial.

111. Nunca he sentido cansancio al final de una jornada.

112. Presento a la dirección los hallazgos de una acción de control con las cifras y el riesgo que implican, aunque el resultado no sea el esperado.

113. Acepto tareas de un área distinta a la mía cuando la carga de trabajo cambia de un día para otro.

114. Atiendo con la misma disposición a un usuario molesto que a uno cordial aunque me cueste.

115. Confirmo que entendí una instrucción preguntando a quien me la dio aunque parezca evidente.

116. Nunca he dudado de una decisión de mis superiores.

117. Ajusto el contenido de un informe técnico para que lo entienda una dependencia sin formación tributaria, aunque deba reescribirlo.

118. Sostengo una decisión ajustada a la norma frente a presiones externas aunque me genere conflictos.

119. Promuevo en mi equipo la revisión de decisiones que pueden afectar la transparencia aunque eso alargue los procesos.

120. Medio entre compañeros con posiciones opuestas para llegar a un acuerdo de trabajo.

121. Rediseño con mi equipo el plan de trabajo cuando una reforma tributaria cambia los criterios de selección de casos, aunque el plan anterior ya estuviera avanzado.

122. Cumplo la meta mínima del periodo y dejo para el siguiente lo que exceda esa meta.

123. Informo a mi jefe un conflicto de interés en un expediente aunque eso retrase la actuación.

124. Oriento a un ciudadano sobre el trámite completo aunque su consulta inicial sea solo sobre un paso.

125. Reviso mis propios cálculos antes de entregar una liquidación aunque el plazo esté encima.

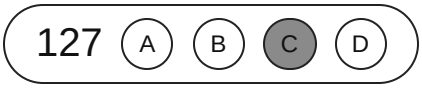
126. Lidero la prueba de un aplicativo nuevo en mi grupo aunque al inicio baje la productividad del área.

INSTRUCCIONES

Las preguntas 127 a 156 forman la prueba de integridad. Cada pregunta es una afirmación sobre una forma de actuar en el trabajo. Indique qué tanto la afirmación describe su preferencia o su manera habitual de actuar, con esta escala:

A. Totalmente en desacuerdo
B. En desacuerdo
C. De acuerdo
D. Totalmente de acuerdo

Marque en la hoja de respuestas el círculo de la letra elegida, así:



No hay respuestas correctas ni incorrectas, y no se requiere conocimiento previo. La prueba incluye afirmaciones de control que detectan respuestas dadas por deseabilidad social.

> La escala aparece en la parte superior de cada página de esta prueba.

¡AHORA PUEDE COMENZAR!

127. Me informo sobre los cambios normativos de mi área aunque deba hacerlo en mi tiempo libre.

128. Hago solo lo que dice mi manual de funciones aunque vea que el servicio requiere algo más.

129. Dejo para el último día los trámites con término cuando el plazo todavía es amplio.

130. Entrego los casos sin terminar cuando cambio de grupo y dejo que el nuevo responsable los retome desde cero.

131. Nunca he dicho una mentira, ni siquiera para evitar herir a alguien.

132. Aplico la norma igual a un contribuyente grande que a uno pequeño aunque las presiones sean distintas.

133. Tomo decisiones con base en las pruebas del expediente aunque el contribuyente me genere desconfianza.

134. Atiendo con el mismo trato a todos los contribuyentes aunque alguno me falte al respeto.

135. Escucho las objeciones de un contribuyente a un hallazgo antes de decidir aunque las considere infundadas.

136. Jamás he sentido la tentación de saltarme una norma.

137. Reviso dos veces los términos de un expediente antes de proyectar un acto aunque tenga muchos pendientes.

138. Reconozco ante el contribuyente un error de la entidad en su trámite aunque eso exponga a mi dependencia.

139. Uso la información de un expediente para resolver consultas personales de conocidos cuando no causa daño.

140. Devuelvo los elementos de la entidad que tengo a cargo al terminar una comisión aunque nadie me los pida.

141. Nunca he juzgado a una persona por su apariencia.

142. Favorezco a un contribuyente que colabora en una decisión que debería ser igual para todos.

143. Atiendo primero las solicitudes sencillas aunque otras más antiguas sigan esperando turno.

144. Termino una tarea urgente de la entidad aunque se presente al cierre de mi jornada.

145. Propongo mejoras al proceso en el que trabajo aunque no me lo hayan pedido.

146. Siempre he devuelto el cambio de más que me han dado por error.

147. Reporto el tiempo real que dediqué a una tarea aunque sea menor al estimado.

148. Respeto el turno de atención de las personas aunque un conocido me pida que lo atienda primero.

149. Escucho a todas las partes de un conflicto en mi equipo antes de dar mi opinión.

150. Reconozco el derecho de un contribuyente aunque eso disminuya el recaudo de mi dependencia.

151. Jamás he hablado mal de alguien que no estaba presente.

152. Corrijo un dato que favorece a la entidad en un acto que proyecté aunque nadie lo hubiera detectado.

153. Trato con cortesía a los compañeros de otras áreas aunque sus errores me generen más trabajo.

154. Hago comentarios sobre la apariencia de los usuarios cuando estoy con mis compañeros de confianza.

155. Organizo y actualizo mis expedientes a diario aunque eso reduzca el tiempo para otras tareas.

156. Cuido los recursos de la entidad como si fueran propios aunque nadie controle su uso.

HOJA DE OPERACIONES